



FICHA ADHESIÓN INDIVIDUAL

Adhiere al contrato N°

LUGAR:	FECHA:
DESTINO DEL VIAJE:	

DATOS DEL PASAJERO

APELLIDO Y NOMBRES:				
DOMICILIO:		N°:	PISO:	DPTO:
C. P:	LOCALIDAD:		PROVINCIA:	
FECHA DE NACIMIENTO: / /		DNI:	EMAIL:	
COLEGIO:		DIVISIÓN / GRADO:		TURNO:

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES - Madre, Padre o Tutor/es

APELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE:				
DOMICILIO:		N°:	PISO:	DPTO:
C. P:	LOCALIDAD:		PROVINCIA:	
FECHA DE NACIMIENTO: / /		DNI:	EMAIL:	
TELÉFONO:		EMAIL:		

APELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE:				
DOMICILIO:		N°:	PISO:	DPTO:
C. P:	LOCALIDAD:		PROVINCIA:	
FECHA DE NACIMIENTO: / /		DNI:	EMAIL:	
TELÉFONO:		EMAIL:		

*Declaro conocer las condiciones generales del contrato y acepto las mismas.-

TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
SEGÚN CONTRATO ORIGINAL N°.....

FIRMA DEL PADRE O MADRE

ACLARACIÓN

PRIMERA: El presente contrato de prestación de servicios turísticos, que de conformidad al art. 7º de la Ley 25.599, comprende todos los servicios de turismo estudiantil y los seguros exigidos por la normativa. Asimismo, se regirá exclusivamente por lo establecido en la Ley N°25.599 y Resol-2024-1-APN-STAYD/JGM y/o la/s que en lo sucesivo se dicten con fuerza de aplicación a los contratos en curso de ejecución. Las presente condiciones generales junto con la restante documentación que se entregue a los pasajeros incluidos en el ANEXO I (en caso de tener anexo con especificaciones de las prestaciones) que conforma el presente contrato y rige para el contrato de venta de Viajes de Estudios suscripto.

SEGUNDA: Suscriptores: Las personas identificadas como “Los suscriptores” que firman el cuerpo principal del contrato serán lo representante del grupo para establecer la comunicación con Corditur, en adelante “El operador de turismo estudiantil”; Y cualquier notificación efectuada a los suscriptores servirá de suficiente notificación a todo el contingente, salvo casos de carácter particular, no siendo responsable del pago individual del resto de los pasajeros.

TERCERA: Perfeccionamiento y validez del contrato: El contrato de turismo estudiantil quedará perfeccionada una vez que “El operador de turismo estudiantil” pone en conocimiento el contrato suscripto con los representantes a la Subsecretaría de Turismo con su correspondiente póliza de caución en favor de cada turista/usuario. Dicha carga se hará mediante el TAD o el sistema que en futuro lo reemplace para tal fin. Dentro de las CINCO (5) días hábiles de suscripto en contrato de turismo estudiantil, “El operador de turismo estudiantil” presentará ante la Subsecretaría de Turismo una póliza de seguro de caución en favor de cada pasajero que adhiera al presente contrato, como asegurado y beneficiario. La emisión de la póliza de caución en favor del pasajero por el 100% del contrato, deberá efectuarse dentro de los 15 días contados desde la suscripción de la adhesión individual al presente contrato y previo pago de la prima respectiva.

CUARTA: Adhesión individual: Los pasajeros tendrán un plazo de 30 (treinta) días posteriores a la firma del contrato para presentar al “El operador de turismo estudiantil” la solicitud de adhesión individual, la cual acepta las condiciones del presente contrato, completada en forma correcta y legible. La solicitud de adhesión individual no podrá presentarse con modificaciones en su contenido, ni con roturas y/o mal estado. El grupo quedara conformado de acuerdo a la cantidad de pasajeros que presenten en termino su solicitud individual y estén abonando las cuotas en termino y forma. Luego del plazo arriba mencionada, podrán incorporarse a este contrato aquellos integrantes del grupo que así lo deseen hasta un plazo máximo de 45 días previos a la salida del viaje programada, aplicándose el precio, condiciones de pagos vigentes en el momento y sujeto a confirmación de lugar según disponibilidad. Así mismo, las incorporaciones repentinas dentro del periodo de los 15 días previos a la salida antes mencionado, no computaran para el cálculo de pasajeros liberados.

QUINTA: Precio y modalidad de pago: El precio del viaje esta expresado en pesos y el mismo es fijo e inamovible desde el momento en que se entrega al “El operador de turismo estudiantil” la ficha de adhesión individual y, el pasajero respete las condiciones de pago mes a mes de las cuotas. Para el pago se proporcionará una cuponera en la cual por cuota se incluíra un vencimiento a partir del día 16. El pago total del viaje deberá estar efectuado en su totalidad antes de los 15 días previos a la fecha de salida del viaje; Así mismo la empresa tendrá la facultad para desafectar del grupo a todo pasajero que adeude 2 cuotas correlativas o no, teniendo que comunicarse con la empresa para su reincorporación al grupo dentro de lo términos de precio vigente al momento de la reincorporación, condiciones de pago y sujeto a confirmación de lugar según disponibilidad.

SEXTA: Documentación: El operador de Turismo Estudiantil no se responsabiliza por la documentación personal de los pasajeros y su estado de vigencia en el momento que fuera necesaria y/o requerida, teniendo la facultad de rescindir el contrato cuando los representantes legales de los turistas usuarios no la hayan entregado con anterioridad al inicio del viaje. Sin perjuicio de ello, es obligación de “El operador de turismo estudiantil” contar desde el inicio del viaje y exhibir ante requerimiento de la Autoridad de aplicación la siguiente documentación: a) Listado actualizado que incluya a todos los integrantes del contingente. b) Copia del contrato suscripto con cada contingente. c) Certificados de cobertura de accidentes personales, asistencia médica y farmacéutica y constancias de asistencia al viajero de cada turista usuario. d) Ficha medica de cada turista usuario con firma aclarada con número de matricula de medico autorizado, como así también por uno de los padres, tutor o representante legal cuando el turista sea menor de edad.

SÉPTIMA: Cancelaciones: En caso de cancelaciones producidas por un hecho de fuerza mayor fehacientemente comprobado, las mismas deberán ser notificada por el contratante al “El operador de turismo estudiantil” por escrito y esta, reembolsara al pasajero el total de lo abonado menos la retención que realice cada prestador de servicio. En caso de cancelaciones por motivos distintos a fuerza mayor “El operador de turismo estudiantil” retendrá el 30% del valor total del viaje hasta 60 días antes de la fecha de partida, el 50% del valor total del viaje entre 59 a 20 días antes de la fecha de partida y el 80% del total del valor del viaje desde lo 19 días previos a la fecha de partida.

OCTAVA: Liberados: El cómputo de los viajes sin cargo (liberados), será realizado en base a lo pasajeros pagantes con su clausula al día, 45 días antes de la fecha de salida del viaje. La proporción de liberados se establece en 1 liberado cada 10 pasajero pagantes. Los pasajeros que se incorporen posteriormente a la fecha de presentación de la ficha de adhesión individual, descripta en la cláusula segunda, no serán tenidos en cuenta para el computo de los viajes liberados.

NOVENA: Alteraciones y modificaciones: 1) “El operador de turismo estudiantil” se reserva el derecho, por razones técnicas u operativas justificadas, de alterar total o parcialmente el ordenamiento diario de los servicios que componen el tour durante la ejecución del mismo. 2) Una vez comenzado el viaje, la suspensión, modificación o interrupción de lo servicios por parte del pasajero, por razones personales de cualquier índole, no dará lugar a reclamo, reembolso o devolución alguna, solo por fallecimiento de alguno de sus padres o hermanos, en cuyo caso se le abonará únicamente el pasaje de regreso a su domicilio particular. 3) Estando fijadas las fechas de salida, llegada y excursiones el operador de turismo estudiantil se reservan el derecho de alterar o modificar el itinerario, por causas de fuerza mayor, terremoto, epidemias, erupciones, huelgas, etc. o en caso de verse afectada la integridad de los pasajeros. Las excursiones que no pudieran realizarse por los motivos expuestos serán reemplazadas por otras de igual o semejante valor y contenido.

DÉCIMA: Derecho de conducta y permanencia: El agente de viaje de Turismo Estudiantil, se reserva el derecho de hacer que abandone el viaje en cualquier punto del mismo a todo pasajero cuya conducta no concuerde con las normas elementales de educación y respeto, o su modo de obrar, estado de salud, u otras razones graves a juicio de “La Empresa” provoque peligro o cause molestias a los restantes viajeros o pueda malograr el éxito de la excursión o el normal desarrollo de la misma, trasladándose a su lugar de origen por el medio más apropiado y en compañía de personal capacitado, no teniendo derecho a reclamo alguno frente al agente de viaje por los servicios contratados pendientes de prestación.

DÉCIMA PRIMERA: Ficha médica y autorización: “El operador de turismo estudiantil” proveerá a los integrantes del grupo de una ficha médica que deberá estar completada y suscripta con firma aclarada con número de matricula de medico autorizado. El padre, tutor o responsable de cada pasajero firmará también la misma y autorizará al hijo a viajar, como asimismo a realizar todas las actividades y/o servicios que componen el viaje o estén incluidos en los itinerarios, mediante su solicitud de adhesión individual. Los pasajeros deberán presentar en la agencia 20 días antes de la salida del viaje la ficha médica correspondiente y al momento del embarque documentación de acuerdo de responsabilidad y entregarla al coordinador cuando este se la requiera, bajo apercibimiento de rescindir las contrataciones individuales efectuadas.

DÉCIMA SEGUNDA: Deber de colaboración: Sin perjuicio de los controles existentes sobre los diferentes servicios contratados y a los efectos de velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en los contratos, el operador de turismo estudiantil deberá informar a los contratantes acerca de la seguridad, las condiciones de funcionamiento de las instalaciones, la higiene y la calidad de los servicios que sea menester a los progenitores y/o los representantes legales de los turistas usuarios.

DÉCIMA TERCERA: Incumplimiento del agente de viaje de turismo estudiantil: La Compañía de seguros de caución, solo deberá reintegrar a los representantes legales o turistas-usuarios el reembolso de las cuotas abonadas al operador de turismo estudiantil. El pago se efectuará cuando concurriera alguna de las siguientes circunstancias: a) Debiéndose haber iniciado el viaje según las fechas pactadas en el contrato firmado entre las partes, o las modificadas e informadas fehacientemente, el mismo no se iniciare por causa ajena a los turistas usuarios, sin que concurren causales de fuerza mayor o caso fortuito. b) El agente de viajes manifestase en forma fehaciente a los suscriptores la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones por él asumidas. c) Con anterioridad a las fechas establecidas los turistas contratantes tomaran conocimiento del incumplimiento de pago de las obligaciones asumidas por el agente de viajes con sus prestadores que impidan o pongan en riesgo la realización del viaje, o bien determinen la cancelación de reservas confirmadas de los servicios contratados. d) Se produzcan hechos u omisiones que den razones suficientes para presumir el incumplimiento y/o pongan en riesgo la efectiva realización del viaje. En todos los supuestos de configuración de incumplimiento arriba mencionados, cada pasajero queda facultado para proceder a la ejecución de la garantía que prescribe la normativa específica, y de conformidad al procedimiento establecido en el Reglamento de Turismo Estudiantil.

DÉCIMA CUARTA: Denuncia de incumplimiento: Cuando cumplido el procedimiento establecido en la cláusula decimoséptima, “El operador de turismo estudiantil” no reintegre las sumas abonadas por cada turista usuario, los suscriptores deberán presentarse ante la Compañía de Seguro de Caución con la documentación fehaciente que acredite la ocurrencia del incumplimiento, intimación a la agencia de viajes debidamente notificada y los recibos de pago realizados al Operador de Turismo Estudiantil a efectos de que se le reembolse lo abonado.

DÉCIMA QUINTA: Seguro: “El operador de turismo estudiantil” un servicio de Seguro de Responsabilidad Civil, de Accidentes, de Vida y de Asistencia Médica, cuya cobertura comprende enfermedades y lesiones adquiridas desde la salida y hasta el regreso del contingente al lugar de origen, comprendiendo la misma consultas médicas, rayos, traumatología, suturas, ambulancia, internaciones clínicas, cirugía menor, terapia intensiva y odontología de urgencia. Cobertura farmacéutica del 100%. Incluye el traslado del afectado a su ciudad de origen por el medio más apropiado; en caso de no ser posible el mismo “La Empresa” toma a su cargo el traslado de un familiar hasta el lugar donde se encuentre el pasajero. No estará cubierto con el seguro arriba mencionado ni por la Empresa aquel pasajero que presente un inconveniente como consecuencia de una enfermedad, defecto o patología originada antes del inicio del viaje, como así también asistencias por eventos originados por actos negligentes del pasajero y asistencia y tratamientos posteriores a la finalización del viaje.

DÉCIMA SEXTA: Responsabilidad: “El operador de turismo estudiantil” no se responsabiliza por los daños y perjuicios que el PASAJERO pueda ocasionar a los medios de transporte, hotel, restaurante, como tampoco a terceros o servicios que en forma individual contratare, responsabilidad ésta que es asumida por los padres o quienes actúen en representación del PASAJERO, como así también en lo atinente a actos u omisiones que el PASAJERO realice por su cuenta y riesgo fuera de las actividades grupales coordinadas establecidas en el programa correspondiente al viaje o durante su tiempo libre en el mismo. En este sentido dejan establecido los otorgantes que: a) Toda falta de cumplimiento por parte de la programación establecida para el grupo que no sea susceptible de ser impuesta en forma obligatoria libera a “La Empresa” de responder por las consecuencias que de ello se deriven; b) De igual forma no asumir responsabilidad alguna la EMPRESA en los casos en que el PASAJERO se encuentre fuera del control de los coordinadores del viaje, es decir, en su habitación o en momentos en que se encuentre librada a su arbitrio en ejercicio de actividades personales. Por otro lado “La Empresa” no se responsabiliza por las pérdidas, daño y/o hurto que pudieran sufrir sobre sus objetos personales los pasajeros.

DÉCIMA SÉPTIMA: Cesión de derechos: Los representantes legales de los menores pasajeros autorizan a la “LA EMPRESA” a fijar, reproducir comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y/o videos realizados en el marco del presente contrato. Las fotografías podrán, a reproducirse en parte o enteramente en todo soporte (papel, numérico, magnético, tejido, plástico, digital, etc.) e integradas a cualquier otro material (fotografía, dibujo, ilustración, pintura, video, animaciones etc.) conocidos y por conocer siempre que su utilización no contravenga las buenas costumbres, la moral y la buena fe del menor. El cedente confirma que cualquiera que sea la utilización, la clase o la importancia de la difusión, la remuneración global de las prestaciones se fija sin cargo alguno.

DÉCIMA OCTAVA: ANEXO: a) El pasajero que, habiendo abonado su viaje, no se presente en el momento de embarque, perderá todo derecho a reclamo, pudiendo continuar el tour si por sus propios medios arribara al lugar de destino. b) Los costos de cualquier servicio extra no indicado expresamente en este contrato, correrán por cuenta exclusiva de cada pasajero. c) “La Empresa” no se hará responsable por las consecuencias que surjan de la no presentación, olvido o de la no validez de la documentación requerida para viajar al momento de ser solicitada ésta por una autoridad competente. d) El presente contrato adjunta como anexo un tarifario vigente y del itinerario de viaje contratado. Dichas tarifas permanecerán vigentes hasta 30 días después de firmado el presente contrato, tal como está expresado en la cláusula segunda. e) Al efectuar la compra de uno de nuestros tours, queda implícita la aceptación de nuestras condiciones generales expuestas anteriormente y el pasajero declara conocer y aceptar en el momento de firmar el contrato.

DÉCIMA NOVENA: Jurisdicción: A todos los efectos legales emergentes del presente las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Paraná, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. Para constancia de las partes se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

VIGÉSIMA: En caso de disconformidad con los servicios prestados por el agente de viajes de turismo estudiantil que comprendan las relaciones de consumo entre los turistas estudiantiles y los prestadores turísticos, así como con todo otro prestador, se aplicará la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240, y sus normas complementarias y mediante sus respectivas Autoridades de Aplicación.